

1500015-85.2022.8.26.0142

Classe: Termo Circunstanciado

Assunto: Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Magistrado: FABIANO MOTA CARDOSO

Comarca: Colina

Foro: Foro de Colina

Vara: Anexo do Juizado Especial Cível e Criminal

Data de Disponibilização: 05/10/2022

... a conduta se amoldaria ao crime de tráfico, o que afasta a insignificância da conduta.

De rigor, pois, sua condenação.

No caso, considerando que se trata de condenado reincidente específico em crime desta natureza, correta a aplicação da pena de prestação de serviços à comunidade pelo prazo de 05 (cinco) meses, nos termos do artigo 28, §4º, da Lei nº 11.343/06, já considerando a ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Colina

Foro de Colina

Anexo do Juizado Especial Cível e Criminal

Rua Nestor Silveira Guimarães, n. 45, Colina - SP - cep 14770-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500015-85.2022.8.26.0142 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500015-85.2022.8.26.0142

Classe - Assunto

Termo Circunstanciado - Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Autor:

Justiça Pública

Autor do Fato:

EVANDRO AUGUSTO DA SILVA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). FABIANO MOTA CARDOSO

Vistos.

Dispensado o relatório, nos termos do art. 81, §3º, da Lei nº 9.099/95.

Fundamento e decido.

O processo está em ordem, com as partes legítimas e bem representadas, não existindo arguições preliminares a serem apreciadas.

Passo, pois, a conhecer seu mérito.

EVANDRO AUGUSTO DA SILVA foi denunciado e se vê processado pela prática do crime descrito no art. 28, caput, da Lei nº 11.343/06, por trazer consigo, para consumo pessoal, 1,99g de cocaína, acondicionadas em 03 eppendorfs, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Encerrada a instrução, as partes apresentaram memoriais finais. O Ministério Público pugnou pela condenação do réu nos exatos termos da denúncia e a Defesa pela improcedência da presente ação.

Ao término da instrução criminal é inevitável a conclusão de que a materialidade e autoria ficaram suficientemente comprovadas nos autos, sendo a condenação medida

que se impõe.

A materialidade do delito resultou provada através do boletim de ocorrência (fls.01/02), laudo pericial de fls. 11/13, demais documentos dos autos e pela prova oral produzida em juízo, inexistindo qualquer irregularidade a ser apontada.

O mesmo pode ser dito em relação à autoria, apesar dos argumentos da nobre defesa.

Em juízo, a testemunha policial Wagner Souza da Silva afirmou que estava em patrulhamento quando avistou o réu e iniciaram uma abordagem. Em revista, encontraram no interior do veículo três porções de cocaína, tendo o acusado dito que se destinava ao uso próprio, indicando o local em que adquiriu as drogas.

O réu, na fase inquisitiva, admitiu a propriedade da droga. Entretanto, afirmou que a droga se destinava ao seu consumo próprio, pois é usuário. Em juízo, confessou que as drogas eram de sua propriedade, se destinando ao uso próprio.

Desta forma, a confissão do réu demonstra de forma inequívoca a sua responsabilidade penal, no que toca ao crime previsto no artigo 28, da Lei nº 11.343/06.

Anoto, ainda, que o crime em questão é de perigo abstrato ou presumido, e a simples conduta de trazer consigo independentemente da quantidade de entorpecente já é punida pelo ordenamento.

Ademais, a norma incriminadora pune o simples porte da droga, destinada ao consumo pessoal do agente.

Portanto, a tipicidade do delito restou demonstrada tanto no aspecto formal, quanto no aspecto material, até porque a pequena quantidade de droga é pressuposto para a configuração do presente delito, pois, caso contrário, a conduta se amoldaria ao crime de tráfico, o que afasta a insignificância da conduta.

De rigor, pois, sua condenação.

No caso, considerando que se trata de condenado reincidente específico em crime desta natureza, correta a aplicação da pena de prestação de serviços à comunidade pelo prazo de 05 (cinco) meses, nos termos do artigo 28, §4º, da Lei nº 11.343/06, já considerando a confissão em juízo.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão da presente ação penal, para CONDENAR o réu EVANDRO AUGUSTO DA SILVA, qualificado nos autos, à pena de prestação de serviços à comunidade pelo prazo de 05 (cinco) meses, pela infração ao artigo 28, caput, da Lei nº 11.343/06.

Concedo ao réu o direito de recorrer em liberdade.

Após o trânsito em julgado:

- a) determino a incineração da droga.
- b) proceda-se o respectivo registro no sistema eletrônico.
- c) oficie-se ao TRE, para os fins do artigo 15, inciso III, da CRFB.
- d) expeça-se guia de execução definitiva.
- e) archive-se.

Publicada em audiência, saem as partes presentes intimadas. Registre-se oportunamente. Comunique-se.

CÓPIA DIGITALMENTE ASSINADA DESTA SENTENÇA VALERÁ COMO OFÍCIO, MANDADO, TERMO E CARTA PRECATÓRIA, CONFORME A NECESSIDADE.

Colina, 05 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA